

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4105/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย สม พจน์ สุทธิ ทรัพย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33 (1), มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66, มาตรา 102

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) มุ่ง
หมายถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดอันหนึ่ง ๆ ในคราวเดียวกัน หาได้หมายถึง
ฐานความผิดที่ขอให้ลงโทษไม่ เฮโรอื่นจำนวนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ในคดีนี้กับ
เฮโรอื่น ที่จำเลยที่ 2 มีไว้ในครอบครองตามคดีอาญาเรื่องก่อน เจ้าพนักงานตำรวจ
ยึดได้ในคราวเดียวกัน เป็นการกระทำความผิดเดียวกัน ทั้งโจทก์บรรยาย ฟ้องคดีนี้ว่า
จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตเฮโรอื่น โดยแบ่งเฮโรอื่นจากหลอดพลาสติกขนาดใหญ่
จำนวน 3 หลอด บรรจุในหลอดกาแฟที่ตัดเป็นท่อนสั้น ๆ จำนวน 5 หลอด และที่
โจทก์ บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันมีเฮโรอื่นไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายก็
เป็นเฮโรอื่นจำนวนเดียวกับที่ฟ้องว่าจำเลยผลิตดังนี้ เมื่อเฮโรอื่นที่จำเลยทั้งสามร่วม
กันผลิตกับเฮโรอื่นที่ จำเลยทั้งสามมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวน
เดียวกันการกระทำของจำเลยทั้งสามย่อมเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หาเป็นความผิดฐานผลิตเฮโรอื่นเป็นความ
ผิดอีกกรรมหนึ่งไม่เมื่อการกระทำของ จำเลยที่ 2 ในคดีนี้กับการกระทำของจำเลยที่
2 ในคดีก่อนเป็นการกระทำความผิดเดียวในวาระเดียวกันและศาลได้พิพากษาลงโทษ

จำเลยที่ 2 ไปแล้ว ฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ในคดีนี้จึงเป็นฟ้องที่ศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิด ที่ได้ฟ้องแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 จึงระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4) ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่ได้วินิจฉัยสั่งในเรื่องของกลางย่อมเป็นการไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไข เฮโรอีนของกลางเป็นทรัพย์สินที่ผู้ใดมีไว้เป็นความผิดส่วนของกลางอื่นก็เป็นเครื่องมือที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานผลิตเฮโรอีนจึงเป็นทรัพย์สินที่พึงริบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32,33(1)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 1 เสียจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง 65 วรรคสอง ให้ประหารชีวิต จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตลอดชีวิตข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก ของกลางริบ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 3 ถึงแก่ความตาย ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จำหน่ายคดี
สำหรับจำเลยที่ 3 เสียจากสารบบความ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 บวชเป็นพระ
ภิกษุและจำพรรษาอยู่ที่วัดทินกรนิมิตตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุดังฟ้อง ร้อย
ตำรวจโทสมโภชน์ จูเจริญ กับพวก ได้ร่วมกันตรวจค้นกุฏิซึ่งจำเลยที่ 1 จำพรรษาอยู่
จากการตรวจค้นภายในห้องของจำเลยที่ 1 พบเฮโรइनบรรจุหลอดพลาสติกเบอร์ 5
จำนวน 3 หลอด เฮโรइनบรรจุในหลอดกาแฟยาว 2 เซนติเมตร จำนวน 5 หลอด
หลอดกาแฟเปล่าตัดเป็นท่อนยาว 2 เซนติเมตร จำนวน 11 หลอด เทียนไข 1 เล่ม
เข็มฉีดยา 4 อัน และกรรไกร 1 เล่ม ขณะตรวจค้นจำเลยทั้งสามอยู่ในห้องที่เกิดเหตุ
ได้ค้นตัวจำเลยที่ 2 และที่ 3 พบเฮโรइनบรรจุหลอดกาแฟตัดสั้นยาว 2 เซนติเมตร
อยู่ในกระเป๋ากางเกงของจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 2 หลอดจึงยึดไว้เป็นของกลาง
เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งข้อหาแก่จำเลยทั้งสามว่า ร่วมกันมีเฮโรइनไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายส่วนเฮโรइनที่พบในกระเป๋ากางเกงของจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 2
หลอดนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งข้อหาแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่ามีเฮโรइनไว้ใน
ครอบครองและแยกดำเนินคดีเป็นอีกคดีหนึ่งและพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยที่ 2
และที่ 3 ในข้อหาดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การรับสารภาพศาล
ชั้นต้นพิพากษาลงโทษ คดีถึงที่สุดแล้ว ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่
1735/2538 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 63/2539 ของศาลชั้นต้น ตามลำดับสำหรับ
คดีนี้ต่อมาพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มแก่จำเลยทั้งสามว่า ร่วมกันผลิตเฮโรइन
เพื่อจำหน่ายและโจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้

มีปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกา ตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดฐานผลิตเฮโรइनหรือไม่ และสิทธินัดดีมาฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ระวังไปหรือไม่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตเฮโรइनโดยแบ่งเฮโรइनจากหลอดพลาสติกขนาดใหญ่จำนวน 3 หลอด บรรจุในหลอดกาแฟที่ตัดเป็นท่อนสั้น ๆ จำนวน 5 หลอด และที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันมีเฮโรइनไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายก็เป็นเฮโรइनจำนวนเกี่ยวกับที่ฟ้องว่าจำเลยผลิต ดังนี้ จึงเป็นที่เห็นได้ว่าเฮโรइनที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตกับเฮโรइनที่จำเลยทั้งสามมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนเดียวกันการกระทำของจำเลยทั้งสาม ย่อมเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หาใช่เป็นความผิดฐานผลิตเฮโรइनเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งดังที่โจทก์ฎีกาไม่เมื่อการกระทำของจำเลยที่ 2 ในคดีนี้กับการกระทำของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1735/2538 ของศาลชั้นต้น เป็นการกระทำความผิดเดียวในวาระเดียวกันและศาลได้พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ไปแล้วฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึงเป็นฟ้องที่ศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้วสิทธินัดดีอาญามาฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 จึงระวังไปตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เฮโรइनของกลางเป็นทรัพย์สินที่ผู้ใดมีไว้เป็นความผิดส่วนของกลางอื่นเชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดฐานผลิตเฮโรइनจึงเป็นทรัพย์สินที่พึงริบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33(1)

พิพากษายืน แต่ให้ริบของกลาง

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ